

**RESOLUCIÓN FINAL N° 191-2026/PS0-INDECOPI-LOR**

**AUTORIDAD** : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE LORETO (ORPS)

**INTERESADO** : CYNTHIA ERLINDA GARCÍA MALDONADO (SEÑORA GARCÍA)

**DENUNCIADO** : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.<sup>1</sup> (BCP)

**MATERIA** : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
DEBER DE IDONEIDAD  
MEDIDA CORRECTIVA  
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
COSTAS Y COSTOS

**ACTIVIDAD** : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Iquitos, 06 de mayo de 2026

**I. ANTECEDENTES**

1. El 29 de mayo de 2024, la señora García presentó una denuncia contra el Banco, subsanada el 20 de junio de 2024, por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante el Código), manifestando que:

- (i) El 18 de mayo de 2024, realizó una llamada al Banco para solicitar apoyo especializado de un agente; sin embargo, fue derivado de forma inmediata al aplicativo WhatsApp, mediante el cual requirió ser atendido por una persona para recibir la orientación que necesitaba.
- (ii) Seguidamente, recibió una llamada de una persona que se identificó como personal del Banco, quien le requirió sus datos personales, tales como nombres completos y DNI.
- (iii) No brindó información sensible como su clave de 4 dígitos; sin embargo, en ese instante verificó que de su cuenta de ahorros se hicieron tres (3) operaciones sin su consentimiento por el monto total de S/ 7 353,00, las cuales no reconoce y se efectuaron conforme al siguiente detalle:

| FECHA      | HORA  | DESCRIPCIÓN           | MONTO       |
|------------|-------|-----------------------|-------------|
| 18/05/2024 | 09:00 | TRANS. CTAS. TERC. HK | S/ 2 999,00 |
| 18/05/2024 | 09:02 | TRANS. CTAS. TERC. HK | S/ 1 999,00 |
| 18/05/2024 | 09:06 | TRANS. CTAS. TERC. HK | S/ 2 355,00 |

- (iv) Acudió al Banco y presentó su reclamo, frente al cual, el 21 de mayo de 2024, recibió una respuesta con resultado no favorable, en tanto las operaciones reclamadas se realizaron presuntamente con su clave de internet y token digital; el cual, no reconoce, pues su persona no brindó en ningún momento la información sensible de su tarjeta.
2. La señora García solicitó como medida correctiva la reposición de los S/ 7 353,00. Asimismo, requirió se ordene el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. El 5 de julio de 2024, mediante Resolución 2, el ORPS inició un procedimiento sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1 numeral 1.1 literal c), 18 y 19 del Código; toda vez que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que de

<sup>1</sup> R.U.C. N° 20100047218.

la cuenta de ahorro de la señora García se realicen tres (3) operaciones por la suma total de S/ 7 353,00 que no reconoce haber realizado.

4. El 12 de julio de 2024, el Banco presentó un escrito, a través del cual se apersonó al presente procedimiento.
5. El 18 de julio de 2024, el Banco presentó sus descargos, manifestando, entre otros, su voluntad de allanarse en la imputación formulada en su contra y el pedido de convocar a una audiencia de conciliación.
6. El 26 de agosto de 2024, mediante Resolución Final N° 119-2024/PS0-INDECOPI-LOR, el ORPS resolvió sancionar a BCP con amonestación por infracción a lo establecido en los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código, toda vez que, no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar que de la cuenta de ahorros de la denunciante se realicen tres (3) operaciones, por la suma total de S/ 7353,00, que no reconoce haber realizado.
7. El 4 de setiembre de 2024, el BCP presentó un escrito desistiéndose al allanamiento formulado e indicando o siguiente:
  - (i) Solicitó la improcedencia de la denuncia, en tanto, la denunciante no acreditó que calificaba como microempresaria, ya que existen indicios para suponer que califica como pequeña empresa, considerando que las operaciones mensuales llegan a un total de S/ 33 846.72 y que ha registrado una cantidad significativa de transacciones diarias, superando los 30 abonos a favor, y que en los registros del BCP está califica como pequeña empresa; asimismo, debe verificar si el producto o servicio no forma parte del giro de su negocio y si la usuaria se encuentra en una situación de asimetría informativa, pues los servicios bancarios resultan ser indispensables para la realización de sus actividades.
  - (ii) Las operaciones materia de denuncia fueron realizadas por el canal de Banca por Internet, al cual se encuentra afiliada la señora García. Asimismo, fueron procesadas de manera conforme, utilizándose y validándose correctamente todos los elementos de seguridad asociados a la tarjeta, como el ingreso a la Banca por Internet, digitación del número de la tarjeta Credimás, clave de internet de seis (6) dígitos, uso de clave token y sus favoritos.
  - (iii) La primera operación fue una transferencia a favor de un tercero por el importe de S/ 2 999.00, la cual fue autorizada con el ingreso de la clave digital (token), conforme a la glosa "Autenticado de forma exitosa" según el reporte "Log Server".
  - (iv) La segunda operación fue una transferencia a favor de un tercero por el importe de S/ 1 999.00, la cual fue autorizada como "favorita" el 18 de mayo de 2024, a las 9:00 horas, conforme a lo registrado en el Reporte Afiliación a favoritos.
  - (v) La tercera operación fue una transferencia a favor de un tercero por el importe de S/ 2 355.00, la cual fue autorizada con el ingreso de la clave digital (token), conforme a la glosa "Autenticado de forma exitosa" según el reporte "Log Server".
  - (vi) La denunciante no había efectuado operaciones por Banca por Internet, por lo que la primera operación cuestionada por el importe de S/ 2 999.00 fue considerada como punto de partida para la generación de un nuevo patrón por dicho canal; por lo que, en atención a ello, las siguientes operaciones fueron consideradas habituales. Asimismo, respecto a las

operaciones efectuadas por otros canales, realizó consumos que superan a las operaciones cuestionadas. Finalmente, la denunciante ha realizado más de tres transacciones al día.

- (vii) Respecto al patrón de fraude, los consumos cuestionados no superan el saldo a favor disponible de la tarjeta de la titularidad de la señora García.

## **II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

8. De acuerdo a los hechos descritos por la señora García, los descargos del Banco, los medios probatorios obrantes en el expediente y las incidencias del procedimiento, corresponde determinar si el proveedor denunciado ha cometido infracción a los artículos 1 numeral 1.1 literal c), 18 y 19 del Código; de ser ello así, cuál sería la sanción a imponer, evaluar la procedencia o no de las medidas correctivas solicitadas y si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

## **III. ANÁLISIS.**

### **III.1. Sobre la Noción de consumidor**

9. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú, consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores. Para tal efecto garantiza una gama de derechos en su favor<sup>2</sup>.
10. El artículo 89° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG)<sup>3</sup>, señala que antes de dar inicio a un procedimiento, las autoridades administrativas deben asegurarse de su propia competencia. En virtud a ello, la Administración se encuentra obligada a revisar los requisitos de procedencia, entre ellos, la condición de consumidor final de la parte interesada, siendo ésta uno de los presupuestos fundamentales para que el Indecopi pueda analizar el fondo de lo reclamado por el administrado en materia de protección al consumidor.
11. Asimismo, el artículo 3° de la LPAG<sup>4</sup> señala que cualquier acto administrativo debe ser emitido por el órgano facultado específicamente para dichos efectos, estableciendo así la competencia<sup>5</sup> como

<sup>2</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

**Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios.**

Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

**LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

**Artículo I.- Contenido.**

El presente Código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores, dentro del marco del artículo 65 de la Constitución Política del Perú y en un régimen de economía social de mercado, establecido en el Capítulo I del Título III, Del Régimen Económico, de la Constitución Política del Perú.

<sup>3</sup> **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

**Artículo 89.- Control de competencia**

Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

<sup>4</sup> **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

**Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos**

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

<sup>5</sup> Aquí debe entenderse el término competencia como la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto, tal como se encuentra definida en el Diccionario de la Lengua Española.

un requisito de validez ineludible que cualquier entidad debe analizar al momento de realizar sus actuaciones.

12. El artículo 108° del Código<sup>6</sup> contempla los supuestos que ponen fin al procedimiento con la declaración de la improcedencia de la denuncia, dentro de los cuales se encuentra el supuesto en que el denunciante no ostente la calidad de consumidor final, conforme al Código.
13. En este orden de ideas, aun cuando las partes puedan centrar sus alegatos en aspectos de fondo, la autoridad administrativa, en salvaguarda de los intereses públicos y el principio de legalidad, deberá corroborar siempre la concurrencia de los requisitos de procedencia de toda denuncia presentada antes de emitir una resolución sobre el fondo de lo peticionado, máxime si la competencia es uno de los requisitos de validez de los actos administrativos<sup>7</sup>.
14. En virtud a ello, a efectos de que esta Jefatura pueda pronunciarse sobre el fondo de cualquier controversia vinculada a una presunta infracción a la normativa de protección al consumidor, se debe evaluar previamente si existe una relación de consumo entre las partes en los términos de dicho cuerpo legal; ello a fin de determinar si los usuarios que acceden a los servicios materia de denuncia pueden acogerse a la protección especial que le otorga el presente procedimiento administrativo.
15. Sobre ello, una relación de consumo se encuentra determinada por la concurrencia de tres componentes íntimamente ligados y cuyo análisis debe efectuarse de manera integral, a saber: (i) un consumidor o usuario; (ii) un proveedor; y, (iii) un producto o servicio materia de transacción comercial en el ámbito de la Ley. La ausencia de uno de ellos determinará que no nos encontremos frente a una relación de consumo.

<sup>6</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 108°.- Infracciones administrativas.**

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

- a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.
- b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.
- c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.
- d) Si ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.
- e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.
- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571)

<sup>7</sup> **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

**Artículo 10°.- Causales de nulidad.**

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14°.

**Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos.**

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. (...)

16. A fin de decretar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Código, es preciso determinar previamente quienes serán considerados consumidores a la luz dicha normativa. A tal efecto, el artículo IV define a los consumidores en los siguientes términos:

**“Artículo IV.- Definiciones**

*Para los efectos del presente Código, se entiende por:*

**1. Consumidores o usuarios**

*1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.*

*1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.*

*1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta”.*

17. La regla general es que son consumidores o usuarios las personas que, en la adquisición, uso o disfrute de un bien o en la contratación de un servicio, actúan como destinatarios finales de estos en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, pues es evidente que son el último eslabón de la cadena de producción-consumo; esto es, consumidores finales. Asimismo, se incluye en la misma categoría a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.
18. En virtud de lo indicado, se analizará en primer término si la parte denunciante contrató el servicio materia de denuncia para disfrutarlo como destinatario final, actuando en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. En este punto, si se comprueba que el bien materia de cuestionamiento no fue adquirido para uso personal, familiar o social, sino para utilizarlo en una actividad empresarial o profesional, la denuncia será declarada improcedente.
19. Conforme lo indicado en los párrafos precedentes la norma señalada establece que son consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren, usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social; actuando así en un ámbito ajeno a la actividad empresarial.
20. En atención a ello, existe un filtro general que la presente Jefatura debe evaluar a efectos de determinar si la parte accionante posee la calidad de consumidor, la cual consiste en analizar si la adquisición, uso o disfrute que la parte denunciante realiza sobre el producto o servicio materia de controversia está vinculado a un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, en cuyo caso la persona natural o jurídica encajará en la noción de consumidor. Cabe precisar que en este estado resulta irrelevante si la persona natural o jurídica posee la calidad de microempresa, pequeña, mediana o gran empresa.
21. Ahora bien, tal como se indicó en los párrafos precedentes, corresponde determinar si la señora García encaja en la noción de microempresa establecida a nivel legal.

22. Al respecto, se efectuó la búsqueda de la señora García en el Registro Nacional de Micro y pequeña empresa – Remype; este órgano resolutorio logró advertir que se encuentra registrada; conforme se muestra a continuación:

| REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE<br>(Desde el 20/10/2008) |                                     |                    |                                     |                          |                     |                        |                                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| N° DE RUC                                                                      | RAZÓN SOCIAL                        | FECHA<br>SOLICITUD | ESTADO/CONDICIÓN                    | FECHA DE<br>ACREDITACIÓN | SITUACIÓN<br>ACTUAL | DOCUMENTO<br>DE SUEMTO | FECHA DE BAJA<br>/ CANCELACIÓN | REGLAMEN<br>LABORAL<br>ESPECIAL<br>(R.E.) |
| 10464867271                                                                    | GARCIA MALDONADO<br>CYNTHIA ERLINDA | 13/05/2019         | ACREDITADO<br>COMO MICRO<br>EMPRESA | 15/05/2019               | ACREDITADO          | ----                   | ----                           | ----                                      |

23. En consecuencia, se verificó que la señora García posee la calidad de microempresaria; por lo que se desestima lo indicado por BCP, respecto a que no tendría la calidad de consumidor final puesto que sería pequeña empresa, al no haber presentado medios probatorios que respalden dicha alegación; por lo cual, la interesada si puede ser sujeto de protección ante esta instancia administrativa.
24. Sobre el particular, cabe mencionar que son productos o servicios relacionados con el giro propio del negocio los productos y servicios ofrecidos por el propio microempresario inherentes a las actividades económicas que realiza.
25. En el presente caso, la señora García es una persona natural con negocio dedicada al “TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA”. Asimismo, de la revisión del expediente, no es posible verificar – ni siquiera de manera indiciaria – que el denunciante, al momento de realizada las operaciones bancarias no reconocidas, haya actuado dentro del ámbito empresarial, ni que ello haya sido destinado a fines vinculados a una actividad económica.
26. En ese sentido, se advierte que el denunciante ostenta la condición de consumidor en atención al primer supuesto referido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Código.
27. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos del Banco, en tanto ha quedado acreditado que la señora García califica como consumidor final en los términos del Código

### **III.2 Supuesto a analizar: deber de idoneidad.**

#### **III.2.1. Marco legal aplicable.**

28. El artículo 65 de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores<sup>8</sup>. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1 del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

<sup>9</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

29. El artículo 18 del Código<sup>10</sup>, establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
30. El artículo 19 del Código<sup>11</sup>, establece la responsabilidad de los proveedores por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
31. Asimismo, el artículo 20 del Código señala que para determinar la idoneidad de un servicio debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor ofrece y a las que está obligado, por lo que debe tomarse en cuenta las obligaciones del proveedor que se derivan de los términos y condiciones expresamente ofrecidos al consumidor en el contrato<sup>12</sup>.
32. El artículo 173.2 del TUO de la LPAG, establece que corresponde a los administrados aportar los medios probatorios que sustenten sus alegaciones<sup>13</sup>. En ese sentido, y considerando lo establecido

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)

<sup>10</sup> LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

<sup>11</sup> LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

<sup>12</sup> LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

<sup>13</sup> TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS

Artículo 173°.- Carga de la prueba

(...)

en el artículo 104 del Código<sup>14</sup>, este Órgano Resolutivo considera que la carga de la prueba sobre la responsabilidad en materia de idoneidad del bien o servicio se distribuye de la siguiente manera:

- (i) **Acreditación del defecto:** corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,
- (ii) **imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

- 33. En consecuencia, el punto de partida para demostrar la ruptura del nexo causal es la probanza de un evento determinado que tiene una característica de exterioridad respecto al proveedor, por lo que este únicamente se liberaría de responsabilidad si la causa que originó que no preste el servicio contratado en forma idónea es extrema a él o es consecuencia de un hecho determinante de tercero, no pudiendo desvirtuar responsabilidad alguna en su contra sobre ello.
- 34. De lo mencionado, el deber de idoneidad contenido en los artículos 18 y 19 del Código deberá ser entendido como la obligación de brindar productos o servicios que correspondan a las características ofrecidas por el proveedor y esperadas por el consumidor, siendo que de no presentarse alguna de las causales de exclusión contempladas en el artículo 104 del Código, será el proveedor quien resulte responsable por haber infringido el deber de idoneidad<sup>15</sup>.
- 35. Ahora bien, la relación jurídica que se genera entre una entidad financiera y un consumidor como consecuencia de la entrega de una tarjeta de crédito o débito crea deberes y derechos para ambas partes. Entre las obligaciones del consumidor, están la de custodiar adecuadamente su tarjeta, mantener la confidencialidad de su clave secreta, comunicar a la entidad financiera sobre el robo, hurto o extravío de la tarjeta, entre otros.
- 36. En cuanto a las obligaciones de las entidades financieras, una condición implícita en los servicios financieros ofertados en el mercado, integrada a su idoneidad, es la garantía otorgada por los proveedores de que adoptarán las medidas de seguridad que fueran necesarias para garantizar que el patrimonio de los consumidores se encuentre debidamente resguardado.
- 37. En ese sentido, debe entenderse que parte del servicio prestado por la entidad financiera, implica la confianza que el consumidor deposita en los sistemas de seguridad con los que cuenta la institución financiera para la realización y aprobación de cualquier transacción comercial realizada a través de tarjetas de crédito o débito que afecte su patrimonio.

---

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

<sup>14</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor.- El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. (...)

<sup>15</sup> Ver el fundamento 63 de la Resolución 1008-2013/SPC-INDECOPI del 25 de abril de 2013.

38. Por ello, en el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.
39. En esa línea, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento)<sup>16</sup> y sus modificaciones, establece que las entidades bancarias únicamente podrán cargar en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo a las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta.
40. En la dinámica común del mercado existen diversos tipos de operaciones que pueden realizarse con tarjetas de crédito o débito, siendo que para algunas se requiere la presencia física del medio de pago (plástico) y en otros casos no, por lo que pueden realizarse operaciones “con tarjeta presente” y “con tarjeta no presente”. Para garantizar que este tipo de operaciones se realicen válidamente, con la autorización del tarjetahabiente, las entidades financieras deben adoptar medidas de seguridad específicas.
41. En esa línea, para el caso de operaciones “con tarjeta presente”, es necesario que, para poder realizar una transacción, se cuente con la presencia física de la tarjeta, la cual es pasada por un terminal de venta (o POS, por sus siglas en inglés, *Point of Sale*), requiriéndose, según el caso, la firma electrónica (clave secreta) o la suscripción de la orden de pago, para que pueda entenderse como autorizada. Así también, existen otras operaciones que no requieren que la tarjeta sea leída por un terminal POS, pero sí el ingreso de la firma electrónica, como, por ejemplo, las disposiciones de efectivo a través de cajero automático<sup>17</sup>.
42. Con relación a las operaciones “con tarjeta no presente”<sup>18</sup>, no se requiere la presencia de la tarjeta física, solicitándose que la autorización se realice a través de medios electrónicos, como por ejemplo vía internet en el que se requiere el ingreso de datos impresos en el medio de pago, tales como los

<sup>16</sup> **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO y modificaciones.**

Artículo 9°. – Cargos: Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°. – Cargos: Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones asumidas en el contrato, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

<sup>17</sup> Ver de manera ilustrativa, la página web de Visa: en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta presente conforme a lo siguiente: “(...) son las transacciones que se realizan cara a cara, cuando la tarjeta Visa y su titular están presentes físicamente en la caja o terminal de un establecimiento o comercio”.

<sup>18</sup> Ver de manera ilustrativa, la página web de Visa: < <http://www.visaeurope.es/visa-paracomercios/seguridad/transacciones-visa/tarjeta-no-presente/> > en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta no presente de la siguiente manera: “Las compras con tarjeta no presente tienen lugar a distancia – a través de Internet, por teléfono o por correo postal. Las tarjetas (...) son especialmente adecuadas para este tipo de transacciones, al hacer más eficiente el proceso de compra, sustituyendo otros más engorrosos como el pago contra reembolso o mediante factura. (...) Código de Seguridad de la tarjeta. El código de seguridad de tres dígitos que aparece en el reverso de cada tarjeta Visa. Su denominación técnica en inglés es Card Verification Code 2 (CVV2) o Código de Verificación de la Tarjeta 2. Visa Europe estima que verificar el código de seguridad de las tarjetas puede ayudar a recortar la tasa de fraude hasta en un 70%”.

dígitos de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código CVV, claves de internet o dinámica, entre otros, con lo que se verifica la autorización del cliente.

43. En virtud de lo expuesto hasta este punto, y conforme a lo establecido en el Reglamento, las empresas del sistema financiero, para cargar válidamente en la cuenta de tarjeta de crédito o débito de sus clientes el importe de las operaciones realizadas con sus tarjetas, deben acreditar que:
- (i) En las operaciones realizadas con “tarjeta no presente”, hubo autorización del usuario a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas; y,
  - (ii) para los casos de operaciones con “tarjeta presente”, las órdenes de pagos deben estar suscritas por el cliente para entenderse autorizado o el ingreso de la clave secreta, según corresponda.
44. Esto quiere decir que, ante el cuestionamiento de un consumidor, la entidad financiera debe estar en la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que la operación cargada ha sido autorizada por el cliente.
45. Habiendo cumplido con las medidas de seguridad señaladas en los párrafos anteriores, adicionalmente, las entidades del sistema financiero deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 17 del Reglamento conforme a lo siguiente:

***“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones***

*Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios: 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones. 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. 4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude. 5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento nacional de identidad. 6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.” (subrayado nuestro)*

46. Como se aprecia de la citada norma, entre las medidas de seguridad exigidas a las entidades financieras para el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, se debe requerir al usuario el ingreso de la clave secreta, sin importar el canal utilizado para tal efecto.
47. Seguidamente, el artículo 23 del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido,

corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente<sup>19</sup>.

48. Así, debe precisarse que los medios de prueba usuales presentados por las empresas del sistema financiero para acreditar que los retiros realizados mediante cajeros automáticos fueron efectuados con una tarjeta y la clave secreta del cliente son los siguientes: (i) Las “winchas auditoras” de los cajeros automáticos: Son documentos emitidos por el propio cajero automático, se indica la fecha, hora y monto de la operación, así como el número de tarjeta; (ii) los “print de pantalla”: Estos documentos reproducen la imagen en pantalla del sistema que generó la wincha auditora; (iii) los reportes “Tándem y Coldview”: Son emitidos por el mismo sistema continuo en un formato de texto y contiene la información relativa a las operaciones autorizadas en un determinado cajero automático; y, (iv) los reportes en formato “TXT”: En dichos documentos se consigna la misma información de las winchas auditoras, pero en formato de texto. Se suelen emitir cuando la operación reclamada tiene una antigüedad mayor a los 6 meses.
49. Si bien por regla general, la wincha auditora es el documento que refleja de manera integral la realización de las transacciones de disposición de efectivo, pueden existir otros reportes o *journals* que, valorados de manera conjunta, puedan acreditar la validez de determinadas transacciones, puesto que de cuyo contenido debería apreciarse: (i) el número de la tarjeta utilizada; (ii) el número de la cuenta asociada a dicha tarjeta; (iii) el proceso de validación de la operación; (iv) la fecha y hora de la operación cuestionada; (v) el monto requerido en la operación; y, (vi) la afectación del saldo disponible de la cuenta; información que es similar a la que contendría una wincha auditora.
50. En tal sentido, la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. De modo tal que, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, lo que no solamente supone demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas, sino también que dicha operación fue ejecutada de forma idónea hasta su finalización.

### **III.1.2. Presunta infracción a analizar: Sobre las operaciones no reconocidas**

51. En atención a los hechos denunciados la señora García, se imputó a BCP que no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que de la cuenta de ahorro de la denunciante se realicen tres (3) operaciones por la suma total de S/ 7 353,00 que no reconoce haber realizado.
52. De los medios probatorios presentados por la señora García, ha quedado probado que es cliente de BCP. En efecto, de estos se verifica que el denunciado registró el débito del monto de las operaciones materia de denuncia como parte de los movimientos realizados en la Cuenta 480 -\*\*\*-\*\*\*2091, de

<sup>19</sup>

**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...). En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

titularidad de la denunciante, conforme se desprende de los detalles del de la consulta de movimientos en cuenta.

53. Al respecto, BCP argumentó que las operaciones materia de denuncia corresponden a tres transferencias realizada a través del canal Banca por Internet. Asimismo, precisó que esta se había realizado con el procesamiento y validación de los elementos de seguridad asociados a la tarjeta de la denunciante, como el ingreso a la Banca por Internet, digitación del número de la tarjeta Credimás, clave de internet de seis (6) dígitos, uso de clave token y sus favoritos.
54. Antes de continuar con el análisis de los medios probatorios antes descritos, ofrecidos por las partes para acreditar sus afirmaciones<sup>20</sup>, corresponde mencionar que de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código Procesal Civil<sup>21</sup>, de aplicación supletoria<sup>22</sup>, los medios probatorios serán valorados en forma conjunta; sin embargo, en esta resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la decisión del ORPS.
55. En ese sentido, de acuerdo con el marco legal precitado, corresponde verificar si, en el presente caso, BCP cumplió con demostrar que las operaciones cuestionadas se efectuaron en cumplimiento estricto de las medidas de seguridad requeridas para su realización y finalización.

### **III.1.2.1 Sobre la validez de la operación**

56. La Sala en anteriores pronunciamientos<sup>23</sup>, ha resaltado la necesidad de que las entidades financieras presenten medios probatorios que acrediten que las operaciones cuestionadas por los consumidores se efectuaron utilizando los mecanismos de seguridad necesarios para la realización del tipo de la operación cuestionada. Así, ha establecido que cuando la entidad financiera no cumpla con presentar pruebas que generen convicción respecto a que las operaciones cuestionadas fueron efectuadas utilizando dichos mecanismos, la entidad financiera infringe el deber de idoneidad.
57. En ese sentido, para dar por válida la operación en cuestión, debe demostrarse la autenticidad de esta, es decir, verificarse que los datos e información que contiene el reporte y documentos aportados por el proveedor denunciado sean congruentes entre sí y no generen dudas sobre la información registrada. Es decir, la sola presentación de estos documentos no basta para dar como válida la transacción en cuestión, pues para que ello ocurra debe demostrarse la autenticidad de cada operación registrada.

<sup>20</sup> **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**  
Artículo 196.- Carga de la prueba. -  
Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

<sup>21</sup> **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**  
Artículo 197.- Valoración de la prueba. -  
Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.

<sup>22</sup> **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
DISPOSICIONES FINALES  
PRIMERA. -  
Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

<sup>23</sup> Ver Resolución 0490-2008/SC2-INDECOPI del 11 de diciembre de 2008, en el procedimiento contra Banco Internacional del Perú S.A.

58. En el presente caso nos encontramos ante tres (3) operaciones no reconocidas de tarjeta no presente tipo “transferencia interbancaria”, realizadas desde el canal “Banca por Internet”. Al respecto, cabe precisar que la denunciante no ha desconocido encontrarse afiliada al canal Banca por Internet del BCP, por lo que corresponde analizar la validación de los elementos de seguridad requeridos para la autorización de dichas operaciones.
59. Sobre el particular, a fin de demostrar que las operaciones cuestionadas se habían autorizado con el procesamiento y validación de los elementos de seguridad asociados al uso de la tarjeta de la denunciante, las claves de internet y dinámicas, presentó copia del reporte de su sistema “Kibana” “Afiliación a token digital” y “Log Server”.

**Imagen N° 1: Reporte Kibana**

REPORTE KIBANA

| Time                          | TARJETA_LOGUEO   | CANAL | CODIGO_TRANSACCION | CODIGO_RESPUESTA | DIRECCION_IP |
|-------------------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|--------------|
| > May 10th 2024, 06:58:09.098 | 4557686576567162 | WE    | 1497               | TL8006           | 122.251.0.99 |
| > May 10th 2024, 06:51:12.098 | 4557686576567162 | WE    | 1497               | TL8006           | 122.251.0.99 |

LOGIN de operación en consulta

**Imagen N° 2: Reporte de afiliación a token digital**

REPORTE DE AFILIACIÓN A TOKEN DIGITAL (SERIE 0000007922723084)

|            |         |       |      |    |     |      |        |            |       |      |    |     |      |        |            |
|------------|---------|-------|------|----|-----|------|--------|------------|-------|------|----|-----|------|--------|------------|
| AFILIACION | USUARIO | FECHA | HORA | IP | MAC | TIPO | ESTADO | COMENTARIO | FECHA | HORA | IP | MAC | TIPO | ESTADO | COMENTARIO |
| AFILIACION | USUARIO | FECHA | HORA | IP | MAC | TIPO | ESTADO | COMENTARIO | FECHA | HORA | IP | MAC | TIPO | ESTADO | COMENTARIO |

**Imagen N° 3: Reporte Log Server**

REPORTE LOG SERVER (SERIE 000000711848111)

| FECHA      | HORA  | USUARIO                  | METODO  | ESTADO               | IP                            | MAC      | TIPO       | ESTADO        | COMENTARIO    |              |
|------------|-------|--------------------------|---------|----------------------|-------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 10/05/2024 | 08:45 | Principal authentication | Success | AUTHN_METHOD_SUCCESS | Authentication method success | 13335670 | 1027223084 | 10.162.96.119 | 10.162.96.230 | SystemDomain |
| 10/05/2024 | 09:00 | Principal authentication | Success | AUTHN_METHOD_SUCCESS | Authentication method success | 13335670 | 1027223084 | 10.162.96.118 | 10.162.96.230 | SystemDomain |
| 10/05/2024 | 09:06 | Principal authentication | Success | AUTHN_METHOD_SUCCESS | Authentication method success | 13335670 | 1027223084 | 10.162.100.73 | 10.162.96.118 | SystemDomain |

60. De las imágenes anteriores, puede verificarse que se realizó el ingreso de la Clave Token con la que la denunciante contaba desde fecha incluso anterior; asimismo, en el Log Server se puede verificar la fecha y hora del ingreso de la clave Token usada en cada una de las transferencias, el ingreso de clave conforme, y que la operación fue exitosa (SUCCESS).
61. Ahora bien, para acreditar las operaciones realizadas a través de este medio, se ha adjuntado el reporte denominado “Reporte de operaciones de Banca por Internet”, en donde se puede verificar la fecha y hora de las operaciones, número de tarjeta utilizada, tipo de transacción realizada y el monto total de la operación:

**Imagen N° 4: Reporte de operaciones de Banca por Internet**

**REPORTE PLACOT BANCA POR INTERNET**

Primer paso: Verificar el saldo de la cuenta de destino.

The screenshot shows the following data:

| DESCRIPCION   | FECHA      | HORA     | MONTO   | MONEDA | MONTO EN MONEDA | MONTO EN MONEDA | MONTO EN MONEDA | MONTO EN MONEDA | MONTO EN MONEDA |
|---------------|------------|----------|---------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TRANSFERENCIA | 12/20/2016 | 15:00:00 | 1000.00 | USD    | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         |
| TRANSFERENCIA | 12/20/2016 | 15:00:00 | 1000.00 | USD    | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         |
| TRANSFERENCIA | 12/20/2016 | 15:00:00 | 1000.00 | USD    | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         |

Labels pointing to the report fields:

- Sitio de Banca por Internet
- Tarjeta Credito para que se loguee
- Fecha y hora de la operacion
- Monto Transaccion
- Cuenta Origen

62. Finalmente, presentó la notificación a la denunciante con los datos de las operaciones cuestionadas, documentación que no ha sido cuestionada.
63. Por lo expuesto, este ORPS considera razonable que, el proveedor denunciado ha cumplido con demostrar la validez de las tres (3) operaciones por la suma total de S/ 7 353,00 de la cuenta de ahorro de la denunciante.
64. Seguidamente, este Despacho procederá a verificar si correspondía a BCP aplicar otras medidas de seguridad adicionales a efecto de que se generará una alerta por las transacciones materia de denuncia.
65. De acuerdo a la normativa sectorial (obligaciones que constituyen garantías legales) se establece que, es deber de las entidades financieras, implementar diversas medidas de seguridad en las operaciones llevadas a cabo con las tarjetas de crédito y débito de sus consumidores, entre las cuales, se encuentra contar con un sistema de monitoreo de operaciones que busque detectar transacciones inusuales a través de la identificación de patrones de fraude que permita gestionar alertas oportunas a los consumidores, así como el fijar o establecer límites y controles para sus diversos canales de atención.
66. Al constituir las operaciones fraudulentas un riesgo típico derivado del desarrollo de actividades de intermediación financiera, los bancos deben adoptar medidas de seguridad que contribuyan a reducir la posibilidad de que este tipo de transacciones se realicen.
67. Conforme lo estipulado en el artículo 17° del Reglamento, se establece también que una de las medidas de seguridad de una entidad financiera, es la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; y, (ii) identificar los patrones de fraude.
68. En efecto, existen ciertas circunstancias que pueden indicar que se viene haciendo un uso indebido de la tarjeta y pueden generarse dudas respecto de si éstas vienen siendo efectivamente realizadas por el titular de la misma y, por tanto, cabría la posibilidad que dichas operaciones hayan sido realizadas por un tercero no autorizado. Ello sucede principalmente en los casos en que se registran operaciones que, ya sea por su frecuencia, modo, cuantía, o por el escenario en cómo se llevaron a

cabo, permiten advertir a la autoridad que no coinciden con el parámetro habitual del titular del tarjetahabiente.

69. Dicho esto, la evaluación de la responsabilidad del BCP por las operaciones materia de cuestionamiento, no sólo implicó verificar si las mismas fueron ejecutadas haciendo uso del plástico de la tarjeta e ingresando la clave secreta asignada a la misma; sino también exige determinar si la entidad bancaria debió autorizar la realización de tales operaciones, en la medida que permitirían inferir un posible uso fraudulento del mencionado producto financiero.
70. De acuerdo a lo señalado por el Tribunal de Indecopi en anteriores pronunciamientos, algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
71. De lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de las entidades debe detectar aquellas operaciones que resultan inusuales en cuanto al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten inusuales de manera general, ya que sus características permiten presumir que corresponden a patrones de fraude.
72. Bajo el contexto en que se suscitaron las operaciones cuestionadas, tenemos lo siguiente:
- ✓ Se materializaron tres (3) operaciones no reconocidas por el recurrente en la misma fecha, esto es, el 18 de mayo de 2024, bajo el siguiente detalle:
    - La primera operación es una transferencia vía banca por internet por el monto de S/ 2,999.00 que se realizó a las 09:00:40 horas.
    - La segunda operación es una transferencia vía banca por internet por el monto de S/ 1,999.00 que se realizó a las 09:02:12 horas.
    - La tercera operación es una transferencia vía banca por internet por el monto de S/ 2,355.00 que se realizó a las 09:06:40 horas.
  - ✓ Las operaciones son consecutivas, al guardar menos de dos minutos de distancia entre la primera y segunda operación; y, menos de cinco minutos de distancia entre la segunda y tercera operación.
  - ✓ La cuantía de las operaciones, en suma, ascienden a un importe total de S/ 7,353.00.
  - ✓ Importe máximo de operación previa: el día 13 de abril de 2024 se realizó una operación por S/ 24 957,00
73. Así, de la primera operación por el importe de S/ 2,999,00, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera operación efectuada y había sido realizada por un monto menor al de la operación más alta efectuada por el consumidor; respecto a la segunda operación por el importe de S/ 1,999,00, el monto total ascendía a S/ 4,998.00 y no resultaba ser superior a lo dispuesto con anterioridad por la denunciante; por lo que por sí misma no se le podía considerar fuera del comportamiento habitual de consumo; y, respecto a la tercera operación por el importe de S/ 2,355.00, ésta fue efectuada por un monto menor al monto máximo por operación que efectuó la denunciante con anterioridad.

74. Bajo dicha línea de análisis, a criterio de este Despacho, la primera operación no se encontraba dentro de los parámetros normales de uso del producto implicado, no encontrándose BCP en la posición de anticiparse a que dicha operación, se trataba de una transacción sospechosa o fraudulenta, lo contrario, implicaría restringir la libertad de los consumidores para realizar transacciones en sus cuentas bancarias; por lo tanto, no carece de validez.
75. Asimismo, la segunda y tercera operación, pese a haberse realizado de forma inmediata a la primera operación – minutos después -, y por un importe no elevado, después de haberse procesado, BCP no se encontraba obligado a registrarlas como irregulares o inusuales, y así, levantar alguna alerta o comunicación con el recurrente a efectos de cotejar si las operaciones registradas fueron realizadas por su persona.
76. En consecuencia, en la medida que BCP ha desvirtuado el factor objetivo de atribución de responsabilidad que le resultó aplicable respecto a acreditar la validez técnica de las operaciones realizadas el 18 de mayo de 2024; además de haber acreditado que las operaciones cuestionadas se encontraban dentro del patrón de consumo de la señora García, condiciones que no permitían establecer que estaba siendo empleada de manera fraudulenta o que las operaciones revestían carácter inusual que implicara la activación de una alerta.
77. Estando a lo expuesto hasta este punto, de acuerdo a las consideraciones efectuadas, corresponde archivar la denuncia contra BCP por infracción de los artículos 1 numeral 1.1 literal c), 18 y 19 del Código, en tanto ha quedado acreditado que adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar que de la cuenta de ahorro de la señora García se realicen tres (3) operaciones por la suma de S/ 7 353,00, que no reconoce haber realizado.

### **III.2. Sobre las medidas correctivas, graduación de la sanción y del pago de costos y costas**

78. En tanto se dispuso el archivo de la imputación planteada por la señora García en contra del Banco, no corresponde dictar medida correctiva a favor de la parte interesada ni imponer sanción administrativa; asimismo, no cabe la condena de costas y costos al proveedor denunciado.

## **IV. RESOLUCIÓN**

**PRIMERO:** Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado a Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido los artículos 1º numeral 1.1 literal c), 18º y 19º del Código, en tanto ha quedado acreditado que adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar que de la cuenta de ahorro de la señora Cynthia Erlinda García Maldonado se realicen tres (3) operaciones por la suma de S/ 7 353,00, que no reconoce haber realizado.

**SEGUNDO:** De acuerdo a las consideraciones desarrolladas en esta resolución, se desestiman todas las demás pretensiones planteadas por la señora Cynthia Erlinda García Maldonado, ello en tanto el hecho denunciado del cual deriva se declaró su archivo.

**TERCERO:** Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.1 de la Directiva 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Loreto en un plazo máximo de quince

(15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación<sup>24</sup>, caso contrario la resolución quedará consentida<sup>25</sup>.

**CUARTO:** Informar a las partes que, conforme se dispone en el numeral 34 de la Directiva 001-2021/DIR-COD-INDECOPI<sup>26</sup>, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

Firmado digitalmente por:

**RONY VICENTE MURRIETA TORRES**  
**Jefe Ad Hoc del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de**  
**Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Loreto**

- <sup>24</sup> **DIRECTIVA 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**  
Artículo 32.- Apelación  
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG. (...)
- <sup>25</sup> **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**  
Artículo 222.- Acto firme  
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.
- <sup>26</sup> **DIRECTIVA 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**  
Artículo 34.- Fin de Procedimiento  
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.